

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1468/2533

นางคำมวน ชัยศิริ

โจทก์

นายวิทยา ศรีวงศ์สืบ

จำเลย

นายกุหลาบ แสงวิสัย ผู้รับมอบอำนาจ

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153, มาตรา 179

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 229, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอนุญาตให้โจทก์นำค่าทนายความที่ต้องใช้แทนจำเลยชั้นอุทธรณ์มาวางภายในวันที่4 มิถุนายน 2533 โจทก์นำเงินมาวางวันที่ 5 มิถุนายน 2533 เกินกว่ากำหนดดังกล่าว จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า โจทก์ยื่นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายภายในกำหนดพร้อมกับได้เสียค่าฤชาธรรมเนียมจำนวน 50 บาท ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์ใช้แทนจำเลย 500 บาทนั้น ถ้าโจทก์ไม่นำมาวางจำเลยจะต้องขอศาลออกคำสั่งบังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษาก่อน เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตามแล้วจำเลยจะต้องขอศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และโจทก์ก็ไม่มีเจตนาที่จะจงใจไม่ชำระเงินให้แก่จำเลยแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 95)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและ พิพากษาให้จำเลย  
เป็นบุคคลล้มละลาย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 90)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ขยายเวลาวางเงินค่าทนายความชั้นอุทธรณ์  
โดยให้นำมาวางภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2533 แต่โจทก์นำมาวางในวันที่ 5  
มิถุนายน 2533 เลยระยะเวลาที่ศาลขยายให้ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว จึงให้  
ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

---

คดีนี้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ขยายเวลาวางเงินค่าทนายความชั้นอุทธรณ์  
โดยให้นำมาวางภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2533 แต่โจทก์นำมาวางในวันที่ 5  
มิถุนายน 2533 เลยระยะเวลาที่ศาลขยายให้ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว จึงให้  
ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ